

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה

פ/1847/25

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (טיוב הטיפול בתלונות בגין אלימות משטרתית), התשפ"ג–2023
הוספת סעיפים 1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–11971 (להלן – הפקודה), אחרי
סעיף 49 יבוא :
"טיפול בתלונות על 49 יב. (א) בסעיף זה –
אלימות שוטרים
ומעצרים שלא כדין

"הטרדה מינית" ו"התנכלות" – כמשמעותן בחוק
למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998;²
"עבירת אלימות" – עבירה בניגוד לסימנים א', ד',
ה', ו'1, ז' וח' בפרק י' לחוק העונשין,
התשל"ז–1977,³ למעט סעיפים 338 עד 344
לחוק האמור.

(ב) הוגשה למחלקה תלונה על עבירת אלימות,
על מעצר שלא כדין, על הטרדה מינית או על
התנכלות, תיגבה הודעה מפורטת מן המתלונן,
במועד המתואם עמו, לא יאוחר משלושים ימים
לאחר הגשת התלונה, אלא אם כן המתלונן נמנע
במתכוון מלמסור את עדותו בכל מועד סביר
במהלך התקופה האמורה.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש התשל"א, עמ' 390.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(ג) (1) משך חקירת התלונה לא יעלה על שישה חודשים.

(2) ראה מנהל המחלקה לחקירת שוטרים כי מחמת מורכבותו של העניין, נדרש פרק זמן נוסף להשלמת החקירה, רשאי הוא להאריך, מנימוקים שיירשמו, את משך החקירה בשלושה חודשים נוספים.

(3) ניהול חקירה מעבר למועדים הקבועים בפסקאות (1) או (2) הוא עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשטרה.

(ד) המחלקה תחקור תלונה על עבירת אלימות, על מעצר שלא כדין, על הטרדה מינית או התנכלות, אלא אם כן החליט מנהל המחלקה לחקירות שוטרים או ממלא מקומו, לאחר עיון בתלונה ובחומר שנאסף בחקירה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, כי נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין; גרם השימוש באלימות לנזקי גוף שיש עליהם תעודה רפואית – לא תיפסק החקירה מעילת נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין.

(ה) על העברת החומר בחשד לעבירה מסוג פשע תינתן באופן מיידי הודעה לנילון, בהתאם לסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982⁴, בשינויים המחויבים.

(ו) התובע יקבל החלטה על העמדה לדין או על סגירת תיק החקירה בתוך תשעים ימים מיום העברת חומר החקירה אליו; ניתנה הודעה לנילון לפי סעיף קטן (ה) – תתקבל ההחלטה תוך 120 ימים ממתן ההודעה.

⁴ ס"ח התשמ"ב, עמ' 1043.

(ז) ראה התובע כי חומר החקירה מגלה עבירה וכי קיים סיכוי סביר להרשעה – יגיש כתב אישום לבית המשפט המוסמך ללא דיחוי, ואולם רשאי התובע, באישור מנהל המחלקה או ממלא מקומו, שלא להגיש כתב אישום אם היה סבור כי קיים סיכוי סביר שמעשי הנאשם הם בבחינת זוטי דברים, ובלבד שלא נגרמה למתלונן חבלה של ממש שיש עליה תעודה רפואית; לא הוגש כתב אישום כאמור, יועמד הנילון לדין משמעתי לפי חוק המשטרה.

(ח) לא ייסגר תיק חקירה בעבירה של אלימות, מעצר שלא כדין, הטרדה מינית או התנכלות מחוסר אשמה אם קיים ספק סביר בחפותו של הנילון.

(ט) הוגש כתב אישום נגד שוטר בגין עבירת אלימות, מעצר שלא כדין, הטרדה מינית או התנכלות, יושעה הנאשם מיידית מעבודתו במשטרה עד להכרעת דינו.

(י) הורשע שוטר בעבירת אלימות, מעצר שלא כדין, הטרדה מינית או התנכלות – יפוטר מן המשטרה.

(יא) הוראות סעיפים 7א עד 7ג לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]⁵, לא יחולו על שוטר שהורשע בעבירת אלימות, מעצר שלא כדין, הטרדה מינית או התנכלות.

(יב) המחלקה לחקירת שוטרים תיידע את הממונים על הנילון על הגשת התלונה ועל כל החלטה בנוגע אליה; הוחלט לסגור את התיק מפאת חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור – יוזמן השוטר לראיון עם מפקדיו, במהלכו יסביר מפקדו של השוטר את חשיבות השמירה על גבולות השימוש בכוח ואת ההשלכות האפשריות של שימוש בכוח שלא כדין ויזהירו כי הצטברות

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

תלונות נגדו עלולה לעכב את קידומו ואף לגרום לפיטוריו.

(יג) הצטברו נגד שוטר שלוש תלונות או יותר בגין עבירות אלימות, הטרדה מינית או התנכלות במהלך שנה אחת, לא יקודם הנילון בתפקיד או בדרגה במהלך שלוש השנים שלאחר מכן, אלא אם כן הטיפול בתלונות הסתיים בסגירת התיק מחוסר אשמה.

(יד) הצטברו נגד שוטר חמש תלונות או יותר בגין עבירות אלימות, הטרדה מינית או התנכלות במהלך שנה אחת, והטיפול בהן הסתיים שלא בסגירת התיק מחוסר אשמה, יורה ראש אגף כוח אדם במשטרה על פיטוריו של הנילון, אלא אם כן מצא שלא לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו; ואולם, אם הצטברו עשר תלונות נגד שוטר בפרק זמן של שנה, והטיפול בהן לא הסתיים בסגירת התיק מחוסר אשמה, הוא יפוטר.

מערך כוח אדם של 49 יג. (א) בראש המחלקה לחקירת שוטרים יעמוד מנהל המחלקה, שהוא שופט בית משפט שלום או בית משפט מחוזי בדימוס. המחלקה לחקירת שוטרים

(ב) למנהל המחלקה יהיה ממלא מקום שהוא שופט בית משפט שלום בדימוס.

(ג) תנאי השכר של השופטים בדימוס המשרתים במחלקה לחקירת שוטרים יהיו זהים לתנאי שכרם בעת ששימשו כשופטים.

כשירות כוח אדם 49 יד. (א) אדם ששירת במשטרה שישה חודשים במחלקה לחקירות ומעלה, לא יהיה כשיר למלא תפקיד במחלקה לחקירת שוטרים, אלא אם כן עברו חמש שנים משחרורו מהמשטרה ובמהלך אותן חמש שנים לא היו לו קשרי עבודה עם המשטרה. שוטרים

(ב) אדם ששירת במחלקה לחקירות שוטרים
שישה חודשים ומעלה, לא יהיה כשיר למלא
תפקיד במשטרה, אלא אם כן עברו חמש שנים
משחרורו מהמחלקה לחקירות שוטרים ובמהלך
אותן חמש שנים לא היו לו קשרי עבודה עם
המחלקה.

דין וחשבון תקופתי 49טו. מנהל המחלקה לחקירת שוטרים יגיש דוח שנתי
על עבודת המחלקה לוועדת הפנים והגנת הסביבה
של הכנסת."

תיקון סעיף 77 י2. בסעיף 77 לפקודה, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא :

"(ב) (1) היה למפקח הכללי יסוד סביר להניח כי שוטר פעל באלימות
שלא כדין, ישעה אותו ממשרתו; הושעה שוטר כאמור, יבחן המפקח
הכללי את ההשעיה מזמן לזמן, בהתאם לפקודות המשטרה.

(2) בהפעלת סמכותו לפי סעיף קטן זה, לא יהיה המפקח הכללי
כפוף לשר.

(3) היה ליועץ המשפטי לממשלה יסוד סביר להניח כי שוטר פעל
באלימות שלא כדין, והמפקח הכללי לא השעה אותו כאמור
בפסקה (1), רשאי הוא או מי שהסמיכו לכך להורות על השעייתו."

ד ב ר י ה ס ב ר

תופעת האלימות והשימוש בכוח שלא כדין מצד שוטרים כנגד אזרחים, הינה תופעה רחבה וארוכת
שנים ותפחה בעת האחרונה לממדים מדאיגים, בעיקר סביב אירועי מחאה וחופש הביטוי.
עקב האמון הציבורי הנמוך בהליכי הבדיקה במחלקה לחקירות שוטרים (להלן: מח"ש) והחשש
מסרבול ההליך והתנכלות מצד המשטרה, כמו גם מספר התלונות הזעום אשר מבשיל לכדי כתב אישום,
אירועי אלימות משטרתית רבים כלל אינם מולידים תלונה רשמית. מטרתה של הצעת חוק זו היא
להתמודד עם תופעה של אלימות משטרתית בשני מישורים: הסדרה של הטיפול בחקירת מקרי אלימות
על ידי מח"ש והחמרת הפיקוח והענישה בגין אלימות שוטרים.
סעיף 49יב המוצע קובע מנגנון מפורט לטיפול בתלונות המוגשות נגד שוטרים בגין מעשי אלימות,
מעצרי שווא ובגין הטרדה מינית או התנכלות.

סעיף קטן (א) מגדיר מהן העבירות שהטיפול בהן כפוף להוראות הסעיף. ההגדרה כוללת עבירות
שונות נגד גוף האדם וחרותו, זולת עבירות רשלנות. כמו כן, כוללת ההגדרה עבירות של הטרדה מינית
והתנכלות שלרוב מופנות כלפי נשים. אלימות נגד מפגינים היא בעייתית כשלעצמה, אולם כשמדובר
בנשים – אלימות מינית עלולה לשמש אמצעי נוסף. בשנה האחרונה היינו עדות ועדים למקרים בהם
מפגינות ופעילות חברתיות חוו הטרדות מיניות ואלימות מגדרית בידי שוטרים. כיום ניכרת מגמה עולמית
של מודעות לאלימות מגדרית, שמופנית על ידי המשטרה כלפי נשים. כך, ב-27 בנובמבר 2013 התקבלה
באו"ם החלטה ראשונה מסוגה, המכירה בסיכונים, בהפליה ובמעשי אלימות ספציפיים המופנים כלפי
נשים, בהן אלה הפועלות למען זכויות אדם. בהחלטה נקראות המדינות לאמץ מדיניות ולהנהיג תכניות
ברוח זו, תוך הקפדה על כך שנשים ישתתפו בעיצובן וביישומן, ולהבטיח הגנה מפני הפחדה, התנכלות או
ענישה של פעילות למען זכויות נשים. מטרת הצעת החוק היא בין היתר, להבטיח את שלומן של נשים בעת
הפגנות והגנה מפני אלימות נגדן מצד גורמי משטרה.

סעיף קטן (ב) נועד לקבוע תקופה מקסימלית בין הגשת התלונה לגביית עדות המתלונן. הסעיף מטיל על המחלקה לתאם את המועד עם המתלונן, כדי למנוע מצב בו קשיי תיאום בין המתלונן למחלקה החוקרת יקשו על המתלונן למסור את עדותו. התקופה המקסימלית לגביית העדות מחייבת את המחלקה לחקירות שוטרים לפעול בזריזות ראויה. ואולם, אם העמידה במגבלות הזמן תסוכל בידי המתלונן, אין להטיל את האשם לכך על המחלקה לחקירות שוטרים.

סעיף קטן (ג) קובע את משך החקירה המקסימלית במגמה למנוע סחבת.

סעיף קטן (ד) מצמצם את האפשרות להפסיק את החקירה מחוסר עניין לציבור. האינטרס הציבורי במיצוי החקירה נגד שוטרים בגין התנהגות אלימה הוא רב יותר ממיצוי החקירה נגד אזרחים מן השורה. זאת מכיוון שהציבור מפקיד בידי השוטרים את הסמכות להפעיל אלימות בגבולות החוק. השוטרים מחזיקים בסמכות להפעיל אלימות בנאמנות בעבור הציבור. החריגה מן הסמכות הזו היא כישלון חמור דווקא בעניין שבו השוטרים חבים חובת נאמנות לציבור. כישלון זה פוגע בקורבן האלימות ומערער את אמון הציבור במערכת אכיפת החוק. לכן, זולת מקרים חריגים, בכל מקרה של תלונה על אלימות שוטרים ראוי שהחקירה תמוצה.

סעיפים קטנים (ד) ו-(ה) מקבילים לסעיפים 60 ו-60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 וקובעים את הסדר הראוי בטיפול בתלונה.

סעיף קטן (ו) קובע את משך זמן הטיפול המקסימלי בתיק החקירה, הניתן לצורך גיבוש עמדת התביעה בתיק. הגבלת הזמן נועדה למנוע סחבת והיא חשובה במיוחד נוכח ההשלכות שיש לתיקים פתוחים על קידומם של שוטרים.

סעיף קטן (ז) מחייב את התובע להגיש כתב אישום בכל מקרה בו ראיות מבססות סיכוי סביר להרשעה. נוכח העניין הציבורי הרב באכיפת החוק על מי שאמונים על שמירתו ונוכח דברי ההסבר לסעיף קטן (ד), יש לחייב את התביעה להגיש כתב אישום בכל מקרה שאינו בבחינת זוטי דברים. יתר על כן, אין שום הצדקה לכך שתיק החקירה נגד שוטר, שיש בו ראיות לביצוע עבירת אלימות, ייסגר מחוסר עניין לציבור בלי שתוגש קובלנה משמעתית. סעיף קטן (ז) מונע אפשרות של סגירת תיק מחוסר עניין לציבור ומחייב הגשת כתב אישום או קובלנה משמעתית כל אימת שיש ראיות לביצוע עבירת אלימות.

סעיף קטן (ח) מעגן את ההחלטה שקבע בית המשפט העליון בבג"ץ 4539/92 יעקב קבלרו ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', פ"ד נ(3) 50. אין הצדקה לסגירת תיקי חקירה נגד שוטרים בעילה של היעדר אשמה, כאשר קיים ספק סביר, ברמה המנהלית, בחפותו של שוטר.

סעיף קטן (ט) מחייב השעיה של שוטר שהוגש נגדו כתב אישום בעבירת אלימות. אדם העומד לדין בגין עבירת אלימות אינו יכול להמשיך ולאחוז בסמכויות שוטר, בהן נכללת הסמכות הבלעדית להפעיל כוח כשליחו וכנאמנו של הציבור. מי שחרג משליחותו – אינו יכול עוד להמשיך בה.

סעיף קטן (י) מחייב לפטר מן המשטרה שוטר שהורשע בעבירת אלימות. נקודת המוצא היא כי אדם שהורשע בעבירת אלימות אינו יכול להמשיך ולאחוז בסמכות להפעיל כוח. ככלל, גם אם הסתיים ההליך ללא הרשעה, סביר כי תוגש, בגין העובדות שהיו ביסודו, קובלנה משמעתית היכולה להביא לפיטוריו של השוטר מן המשטרה.

סעיף קטן (יב) בא לתקן ליקויים בהעברת מידע בין המחלקה לחקירות שוטרים לבין המשטרה בנוגע לטיפול בתלונות נגד שוטרים. תיק שנסגר מחוסר ראיות, או מחוסר עניין לציבור אין לפרשו כ"זיכוי" מוחלט של השוטר, אלא כתמרור אזהרה לגבי תפקודו. זאת יש להבהיר לשוטר בראיון, שהסעיף קובע חובה לקיימו.

סעיף קטן (יג) אף הוא בא לתקן ליקויים שנתגלו בדוח מבקר המדינה. אין זה סביר לקדם שוטר שחקירה בגין עבירת אלימות תלויה ועומדת נגדו. קיצור זמן החקירה מאזן את הפגיעה בשוטר עם האינטרס הציבורי של מניעת אלימות שוטרים ואמון הציבור במשטרה.

סעיפים קטנים (יג) ו-(יד) מושתתים על הנחה כי הצטברות מקרים בהם קיים ספק סביר שמא השוטר פעל שלא כדין, גם אם אין אפשרות להוכיח זאת ברמה הנדרשת במשפט פלילי, מצביעה על ליקוי בתפקודו של אותו שוטר. כשם שכל הורה יחשוש להפקיד את ילדיו בידי מטפל שבשלושה מקרים קיים ספק שמא הזניח/ה קטין, כך יש לחשוש מפני הפקדת סמכות הפעלת האלימות בידי מי שקיימים ספקות רבים לגבי אופן שימוש בסמכות זאת.

סעיף 49 המוצע קובע כי מנהל המחלקה יהיה שופט בית משפט שלום או מחוזי בדימוס, וכי ממלא מקומו יהיה שופט בית משפט שלום בדימוס. הסעיף מאפשר לתגבר את המחלקה בכוח אדם איכותי

ביותר ובעל ניסיון, היכול לסייע לה בטיפול בעומסים בהם היא תידרש לעמוד לנוכח לוח הזמנים לטיפול בתלונות.

סעיף 49 יד המוצע נועד לעגן בחוק את ההפרדה בין המחלקה לחקירת שוטרים לבין המשטרה, על מנת למנוע מצבים של ניגוד עניינים אצל עובדי המחלקה לחקירת שוטרים.

סעיף 49טו המוצע מטיל על המחלקה לחקירות שוטרים להגיש לכנסת דוח שנתי על פעילותה, כדי לייעל את הפיקוח הפרלמנטרי על עבודתה.

מלבד הגברת האכיפה ומיצוי הדין כנגד שוטרים אלימים, יש לוודא כי במהלך בירור התלונה לא יישנו אירועים אלימים על ידי אותם שוטרים. סעיף 77 לפקודת המשטרה בנוסחו הקיים קובע כי כאשר מתנהלת חקירה פלילית או משמעתית נגד שוטר, קמה למפקח המשטרה סמכות להשעותו. סמכות זאת היא סמכות שברשות, כך ששיקול הדעת בייחס להשעיית השוטר נתונה בידי המפקח. הצעת חוק זאת באה להוסיף על ההסדר הקיים בסעיף 77, הסדר ספציפי אשר נוגע לשוטרים אשר קיים יסוד סביר להניח כי פעלו באלימות שלא כדין. הסעיף המוצע קובע כי כאשר קיים יסוד סביר כאמור, סמכות המפקח להשעות שוטר הופכת מסמכות שברשות לסמכות חובה, ומכאן שכאשר קיים יסוד סביר להניח כי שוטר פעל באלימות שלא כדין, חובה על המפקח להשעותו.

לתיקון המוצע צפויה השפעה משמעותית גם על מידת ההרתעה כלפי שוטרים אלימים. אחד הפרמטרים החשובים לעניין הרתעה, הן ביחס ליחיד והן ביחס להרתעת הרבים, הוא משך הזמן שעובר מרגע ביצוע העבירה עד להטלת הסנקציה בגינה. במציאות בה שוטרים מבצעים עבירות אלימות וממשיכים בתפקידם באין מפריע, לא ניתן להביא להרתעה יעילה ביחס לאלימות שוטרים. זאת לצד הפגיעה הקשה באמון הציבור כתוצאה מהמשך פעילות השוטר והאפקט המצנן נגד הגשת תלונות מצד אזרחים אשר נפגעו מאלימות. הצעת החוק תביא לפעולה מידית כנגד שוטרים אלימים ובכך תשלח מספר הן למשטרה והן לציבור הרחב, לפיו אין מקום לאלימות בשורות המשטרה.

הצעת חוק זאת מבוססת על איחוד בין שתי הצעות חוק פרטיות שהונחו על שולחן הכנסת בעבר :

1. הצעות חוק לתיקון פקודת המשטרה בעניין אלימות שוטרים ושינויים ארגוניים, שהונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2401), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברות הכנסת תמר זנדברג וזהבה גלאון (פ/20/337) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים, העשרים ושלוש והעשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/22/469 ; פ/23/1498 ; פ/24/481).

2. הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה בעניין השעיית שוטר בגין תלונה על אלימות שהונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת גבי לסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3219).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)